



PUTUSAN

Nomor 53 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD SAFWI panggilan AHMAD;**
Tempat Lahir : Sungai Kalu;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/1 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bengkong Harapan I, RT 001, RW 006,
Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan
Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAFWI panggilan AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT FALAHINDO uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengiriman COOPER SLAG dari Batam ke Padang tanggal 24 Maret 2017, penerima AHMAD SAFWI.

b. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT FALAHINDO uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran kedua pengiriman COOPER SLAG, Batam, tanggal 03 April 2017, penerima AHMAD SAFWI, NB : Cek Tanggal 03 April 2017.

Dikembalikan kepada saksi Korban ROSMAN MUCHTAR

c. Rekening koran Bank Mandiri PT FALAHINDO nomor rekening 111-00-0780555-5 periode 1/01/17 s/d 15/6/17, tanggal 04/04, Rincian Transaksi Saldo Pemindahan Inward RTGS pembelian limbah pasir besi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

d. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. FALAHINDO" tanggal : 04 Februari 2013, Nomor : 03. yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. tanggal 26 April 2019.

e. 1 (satu) Bundel fotokopi Akta pernyataan Keputusan rapat PT. FALAHINDO Nomor : 03. Tanggal 08 Maret 2016. Yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. Tanggal 26 April 2019.

f. 1 (satu) Bundel fotokopi salinan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang saham luar biasa PT. FALAHINDO, tanggal 02 Desember 2016. Yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. tanggal 26 April 2019.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 9 (sembilan) lembar dokumentasi pertemuan ROSMAN MUCHTAR, berserta rekan-rekannya dengan AHMAD SAFWI. Perihal kerja sama pengiriman Cooper Slag.

h. 1 (satu) gambar fotokopi bukti setoran ke rekening BCA a.n AHMAD SAFWI no. Rekening : 83350 24695, tanggal 14 Maret 2017 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bilyet giro no. DV 442412, tanggal 14 Maret 2017 memindahkan dana beban rekening sejumlah Rp250.000.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk rekening nomor : 8335024695 atas nama AHMAD SAFWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 453/Pid.B /2019/PN.Pdg., tanggal 24 September 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAFWI panggilan AHMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAFWI panggilan AHMAD tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua akan tetapi, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa AHMAD SAFWI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD SAFWI dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa AHMAD SAFWI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT FALAHINDO uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengiriman COOPER SLAG dari Batam ke Padang tanggal 24 Maret 2017, penerima AHMAD SAFWI;
- 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT FALAHINDO uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran kedua pengiriman COOPER SLAG, Batam, tanggal 03 April 2017, penerima AHMAD SAFWI, NB : Cek Tanggal 03 April 2017;
- Rekening koran Bank Mandiri PT FALAHINDO nomor rekening 111-00-0780555-5 periode 1/01/17 s/d 15/6/17, tanggal 04/04, Rincian Transaksi Saldo Pemindahan Inward RTGS pembelian limbah pasir besi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. FALAHINDO" tanggal : 04 Februari 2013, Nomor : 03. yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. tanggal 26 April 2019;
- 1 (satu) Bundel fotokopi Akta pernyataan Keputusan rapat PT. FALAHINDO Nomor : 03. Tanggal 08 Maret 2016. Yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. Tanggal 26 April 2019;
- 1 (satu) Bundel fotokopi salinan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang saham luar biasa PT. FALAHINDO, tanggal 02 Desember 2016. Yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. tanggal 26 April 2019;
- 9 (sembilan) lembar dokumentasi pertemuan ROSMAN MUCHTAR, berserta rekan-rekannya dengan AHMAD SAFWI. Perihal kerja sama pengiriman Cooper Slag;
- 1 (satu) gambar fotokopi bukti setoran ke rekening BCA atas nama AHMAD SAFWI no. Rekening : 83350 24695, tanggal 14 Maret 2017 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bilyet giro no. DV 442412, tanggal 14 Maret 2017

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



memindahkan dana beban rekening sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk rekening Nomor : 8335024695 atas nama AHMAD SAFWI;

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta/Pid/2019/PN PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 24 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan alternatif kedua, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, yaitu Terdakwa telah bersepakat dengan saksi korban Rosman Mukhtar selaku Direktur Utama PT. Falahindo dalam pengadaan barang berupa 40.000 ton Cooper Slag Ex Otorita Batam seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dikirim Terdakwa dari Batam dan diterima saksi korban di Pelabuhan Teluk Bayur Padang sesuai dengan Surat Perjanjian Tanggal 13 Maret 2017;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



- Bahwa setelah saksi korban Rosman Mukhtar melunasi *termijn* pembayaran mulai dari uang muka sampai dengan biaya pengadaan dan pengiriman pengadaan barang kepada Terdakwa, namun Terdakwa terbukti dengan rangkaian perkataan bohong dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, baik dengan akal dan tipu muslihat dan dengan rangkaian perkataan bohong, memberitahukan kepada saksi korban bahwa barang Cooper Slag sudah dikirim dari Batam, sekarang dalam perjalanan dan paling lama dalam 3 hari lagi akan sampai pelabuhan Teluk Bayur - Padang. Ketika saksi korban melakukan pengecekan di pelabuhan Teluk Bayur, terbukti Terdakwa tidak mengirimkan Cooper Slag Ex Otorita Batam dimaksud kepada PT. Falahindo, malahan sebaliknya Terdakwa justru mengirimkan Cooper Slag Ex Otorita Batam langsung ke PT. Sepatin anak perusahaan PT. Semen Padang;
- Bahwa atas keadaan yang sedemikian rupa itu, Terdakwa kembali dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, baik dengan akal dan tipu muslihat dan dengan rangkaian perkataan bohongnya, mengatakan dan memohon maaf kepada saksi korban, bahwa barang tersebut memang barang milik PT. Sepatin dan sekali lagi membujuk saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengirimkan kembali Cooper Slag yang dimaksud dari Batam;
- Bahwa pada minggu ke empat bulan Juni 2017, Terdakwa terbukti kembali dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, baik dengan akal dan tipu muslihat dan dengan rangkaian perkataan bohongnya, mengatakan kepada saksi korban bahwa barang Cooper Slag sudah dikirim dari Batam, silakan nanti diperiksa di pelabuhan Teluk Bayur - Padang. Namun ketika saksi korban melakukan pengecekan di pelabuhan Teluk Bayur, terbukti Terdakwa tidak mengirimkan Cooper Slag Ex Otorita Batam dimaksud kepada PT. Falahindo, malahan Terdakwa justru mengirimkan Cooper Slag Ex



Otorita Batam ke PT. Lukindo. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jelas sangat merugikan bagi saksi korban;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif pertama. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 453/Pid.B /2019/PN.Pdg., tanggal 24 September 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah kerugian korban cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Pdg., tanggal 24 September 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFWI panggilan AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT FALAHINDO uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pengiriman COOPER SLAG dari Batam ke Padang tanggal 24 Maret 2017, penerima AHMAD SAFWI;
 - 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PT FALAHINDO uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran kedua pengiriman COOPER SLAG, Batam, tanggal 03 April 2017, penerima AHMAD SAFWI, NB : Cek Tanggal 03 April 2017;
 - Rekening koran Bank Mandiri PT FALAHINDO Nomor rekening 111-00-0780555-5 periode 1/01/17 s/d 15/6/17, tanggal 04/04, Rincian Transaksi Saldo Pemindahan Inward RTGS pembelian limbah pasir besi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. FALAHINDO” tanggal : 04 Februari 2013, nomor : 03. yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. tanggal 26 April 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta pernyataan Keputusan rapat PT. FALAHINDO nomor : 03. Tanggal 08 Maret 2016. Yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. Tanggal 26 April 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang saham luar biasa PT. FALAHINDO, tanggal 02 Desember 2016. Yang telah dilegalisir oleh Notaris AYU SRI ALFATHIA, S.H, M.Kn. tanggal 26 April 2019;
- 9 (sembilan) lembar dokumentasi pertemuan ROSMAN MUCHTAR, berserta rekan-rekannya dengan AHMAD SAFWI. Perihal kerja sama pengiriman Cooper Slag;
- 1 (satu) gambar fotokopi bukti setoran ke rekening BCA atas nama AHMAD SAFWI Nomor Rekening : 83350 24695, tanggal 14 Maret 2017 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bilyet giro Nomor DV 442412, tanggal 14 Maret 2017 memindahkan dana beban rekening sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk rekening Nomor : 8335024695 atas nama AHMAD SAFWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid/2020